

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5756/2531

นาง จิระพันธ์ กมล ศิลป์
นาย อรรถ พร กระจำง ศิลป์
นาย พงษ์ เทพ กระจำง ศิลป์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 104, มาตรา 127

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุก เป็นเอกสารราชการที่เจ้าพนักงาน
กรมการขนส่งทางบกทำขึ้นใช้เป็นต้นฉบับสำหรับผู้จดทะเบียน แม้ผู้ร้องจะมีได้
ขอให้ศาลหมายเรียกเอกสารมาจากกรมการขนส่งทางบกหรือมีได้นำเจ้าพนักงานมา
สืบรับรอง ก็รับฟังสนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์จึงบังคับคดีและนำยึด
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-6864 กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องยื่นคำร้อง
ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกที่ถูกยึดขอให้ถอนการยึดทรัพย์ โจทก์คัดค้าน
ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า
ให้เพิกถอนการยึด โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ทำการยึดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-6864 กรุงเทพมหานคร ใน
ปัญหาที่ว่า รถยนต์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องหรือไม่ นายอรรถพร กระจำง ศิลป์ ผู้ร้อง

เบิกความว่ารถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 83-6864 กรุงเทพมหานคร เดิมมี
หมายเลขทะเบียน 80-0558 สมุทรสาคร (ที่ถูก 80-0588 สมุทรสาคร)และนางสาว
สุมาลี ศีลานนท์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเอกสารหมาย ร.1ผู้ร้องได้ซื้อรถยนต์คันดัง
กล่าวจากนางสาวสุมาลี ผู้ร้องได้ย้ายทะเบียนรถยนต์มาจดทะเบียนที่กรมการขนส่ง
ทางบกตามเอกสารหมาย ร.2ปรากฏว่า เอกสารหมาย ร.1 มีชื่อนางสาวสุมาลีเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-0588 สมุทรสงคราม ส่วนเอกสารหมาย
ร.2ผู้ร้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-6864กรุงเทพมหานคร
ศาลฎีกาตรวจเอกสารหมาย ร.1 และ ร.2 แล้ว ปรากฏว่าเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง
และอื่น ๆ ตรงกัน และเอกสารหมาย ร.2มีบันทึกของเจ้าหน้าที่ว่า ย้ายจาก
สมุทรสงคราม ทะเบียน ส.ส.80-0588เปลี่ยนจากรถเดิม 7,000 กิโลกรัม โอน
ทะเบียนจากนางสาวสุมาลีศีลานนท์ เมื่อ 3 มิถุนายน 2525 และเอกสารหมาย ร.2
ดังกล่าวเป็นเอกสารราชการที่เจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางบกทำขึ้นใช้เป็นต้นฉบับ
สำหรับผู้ขอจดทะเบียน แม้ผู้ร้องจะมีได้ขอให้ศาลหมายเรียกมาหรือมิได้นำเจ้า
พนักงานมาสืบรับรองก็รับฟังสนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องได้ คำเบิกความของผู้
ร้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ โจทก์อ้างว่ารถยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็นของจำเลย แต่ไม่มี
พยานหลักฐานมาแสดง จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ พยานหลักฐานผู้ร้องมีน้ำหนัก
มากกว่าพยานหลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน83-6864
กรุงเทพมหานคร เป็นของผู้ร้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ